EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DO OESTE – ESTADO DE SÃO PAULO

Autos nº 1002345-67.2025.8.26.0999

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu Promotor de Justiça infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, vem, com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal e no art. 24 do Código de Processo Penal, oferecer

DENÚNCIA

em face de JOÃO DAS COUVES FICTÍCIO, brasileiro, solteiro, ajudante geral, portador do RG nº 00.000.000-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 000.000.000-00, nascido em 15/03/1998, filho de Maria das Couves Fictícia, residente na Rua das Palmeiras Imaginárias, nº 123, Bairro Jardim Inventado, Santa Rita do Oeste/SP, pelos fatos a seguir narrados.

DOS FATOS

Consta do incluso auto de prisão em flagrante que, no dia 20 de janeiro de 2025, por volta das 22h40min, na Praça Central do Bairro Jardim Inventado, os policiais militares Sargento Fulano e Cabo Beltrano realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado parado na esquina.

Segundo o relato dos milicianos, o acusado, ao notar a viatura, "demonstrou nervosismo e atitude suspeita", motivo pelo qual foi abordado e submetido a busca pessoal. Durante a revista, os policiais encontraram, no bolso da bermuda do denunciado, 18 (dezoito) porções de substância análoga a maconha (Cannabis sativa L.), acondicionadas em pequenos invólucros plásticos, totalizando aproximadamente 22 (vinte e dois) gramas, bem como a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) em cédulas de pequeno valor.

Indagado, o denunciado alegou que as porções destinavam-se ao seu consumo pessoal, versão não acolhida pela autoridade policial em razão da forma de acondicionamento.

Foi elaborado laudo de constatação preliminar atestando tratar-se de substância entorpecente. Até o oferecimento desta denúncia, não foi juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo.

DA TIPIFICAÇÃO

Diante do exposto, o denunciado JOÃO DAS COUVES FICTÍCIO encontra-se incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porquanto trazia consigo, para fins de tráfico, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DO PEDIDO

Requer o Ministério Público:

a) o recebimento e autuação da presente denúncia;
b) a citação do denunciado para responder à acusação, seguindo-se o rito da Lei nº 11.343/2006;
c) a oitiva das testemunhas abaixo arroladas;
d) ao final, a procedência da pretensão punitiva, com a condenação do denunciado nas penas do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Requer, ainda, a manutenção da prisão preventiva do denunciado, decretada por ocasião da audiência de custódia, ante a gravidade concreta do delito e a garantia da ordem pública.

ROL DE TESTEMUNHAS

1. Sargento Fulano de Tal – lotado no 5º BPM (comum);
2. Cabo Beltrano de Tal – lotado no 5º BPM (comum).

Santa Rita do Oeste, 22 de janeiro de 2025.

PROMOTOR DE JUSTIÇA Ministério Público do Estado de São Paulo